

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5075016-60.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

IMPETRANTE: IGOR LEONIDAS DOS SANTOS PESSOA

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 33ª VF DO RIO DE JANEIRO

MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FÉRIAS PROPORCIONAIS. CURSO CPOR. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO NA ATIVA. *DISTINGUISH* DO PROCESSO Nº 5002448-75.2022.4.02.5114, JULGADO NA TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO - TRU. DECISÃO IMPUGNADA. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, denegar a segurança. Descabe condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei do Mandado de Segurança), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2024.

5075016-60.2024.4.02.5101

510014670680 .V4

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5075016-60.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

IMPETRANTE: IGOR LEONIDAS DOS SANTOS PESSOA

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 33ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por IGOR LEONIDAS DOS SANTOS PESSOA contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Federal adjunto à 33ª Vara Federal do Rio de Janeiro (evento 98, DESPADEC1 da ação originária nº 5082746-59.2023.4.02.5101).

Sustenta o impetrante a tempestividade do *mandamus* e a possibilidade de prejuízos e danos irreparáveis, razão pela qual requer a concessão de liminar para a suspensão da expedição da Requisição de Pequeno Valor - RPV até o julgamento de mérito desta ação.

Aduz, ainda, a existência de direito líquido e certo e ato ilegal praticado. Destaca que o título executivo judicial menciona condenação da União ao pagamento de férias não fruídas tendo "como base de cálculo o valor da última remuneração percebida pelo autor na ativa".

Alega que seu último posto da ativa foi de "aspirante a oficial", cuja remuneração perfaz um total de R\$ 8.678,75 (oito mil seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), e sustenta que a União, por meio de seu setor técnico superior, também entende que a indenização de férias como o do impetrante, deve levar em conta o soldo de "aspirante a oficial", já que todos os alunos oriundos dos Centros de Preparação de Oficiais de Reserva atingem tal posto antes do seu efetivo licenciamento, por força de norma legal. Por fim, cita precedente da 8ª Turma Recursal (processo 5009460-85.2023.4.02.5121) e jurisprudência do TRF/4ª Região, dentre outras. No mérito, requer, a confirmação da liminar para que seja declarada a ilegalidade da decisão, com a concessão da segurança.

Decisão que deferiu a liminar em evento 3.

Ministério Público Federal teve ciência com renúncia de prazo (evento 5) e não se manifestou.

Informações prestadas pelo Juízo de Origem (evento 10-OFIC1).

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Inicialmente registra-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, o mandado de segurança será concedido *"para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público."*

Em âmbito infraconstitucional, o referido remédio constitucional existe para proteger *"direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e seja quais forem as funções que exerça"* (art. 1º, Lei 12.016/2009).

No rito dos Juizados Especiais Federais, o cabimento do mandado de segurança se restringe (i) às decisões proferidas em fase de cumprimento de sentença, por inexistir previsão de remédio processual para essa finalidade, e (II) quando houver teratologia do ato impugnado.

Nesse sentido é o **Enunciado 73** das Turmas Recursais do Rio de Janeiro:

Enunciado 73 - *"É inviável o mandado de segurança contra decisão pelo rito dos juizados especiais federais, salvo na fase de cumprimento da sentença e desde que evidenciada a teratologia do ato impugnado."*

Outra não é a orientação contida no **enunciado 88** do FONAJEF:

Enunciado nº 88 - *"Não se admite Mandado de Segurança para Turma Recursal, exceto na hipótese de ato jurisdicional teratológico contra o qual não caiba mais recurso. (redação alterada pelo 10º FONAJEF)."*

No caso em questão, o impetrante destaca que seu último posto da ativa foi de "aspirante a oficial", cuja remuneração perfaz um total de R\$ 8.678,75 (oito mil seiscentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos), razão pela qual entende que deve levar em conta o soldo de "aspirante a oficial", já que todos os alunos oriundos dos Centros de Preparação de Oficiais de Reserva atingem tal posto antes do seu efetivo licenciamento.

O impetrante prestou serviço militar obrigatório como aluno no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Estado do Rio de Janeiro (CPOR/RJ), no período de 15 de fevereiro de 2018 a 01 de dezembro de 2018 e recebeu o soldo mensal de R\$ 1.114,00 (um mil cento e catorze reais), conforme ficha financeira (evento 25-OFIC7 do processo originário), confira-se:

MINISTÉRIO DA DEFESA EXERCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS CENTRO DE PAGAMENTO DO EXERCITO						FICHA FINANCEIRA Ano 2018 (MOEDA: REAL)									
14 (ALUNO CPOR/INPORME)						NOME: IGOR LEONIDAS DOS SANTOS PESSOA									
Prec/CP: 35808826						Identidade: E80115254476						CPF: 14093758758			
CODOM: 018907						RM: 01						Nr Dep IR: 0			
						SIGLA UA: CPOR/RJ									
Cód.	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	
A01	SOLDO	0,00	0,00	1.114,00	1.114,00	1.114,00	1.114,00	1.114,00	1.114,00	1.114,00	1.114,00	1.114,00	0,00	10.026,00	
A21	SOLDO AT	0,00	0,00	519,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,86	
A84	ADIC NATAL-1 PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,16	
A85	ADIC NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,16	0,00	1.021,16	
A95	ALUX TRANSPORTE	0,00	0,00	112,02	112,02	112,02	112,02	112,02	127,42	127,42	127,42	0,00	0,00	942,96	
A96	AUX TRANSP AT	0,00	0,00	0,00	112,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,02	
G84	DA AD NAT N DED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,16	0,00	464,16	
G95	DA ALUX TRANSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	15,80	7,90	7,90	0,00	39,50	
TOTAL		0,00	0,00	1.745,86	1.338,04	1.226,02	1.690,16	1.226,02	1.233,52	1.225,62	1.233,52	1.663,10	0,00	---	

A sentença condenou ao pagamento de indenização correspondente às férias não gozadas, referente a 11/12 avos do valor da última remuneração percebida pelo autor na ativa, acrescida do adicional de 1/3 correspondente e sem a incidência de desconto a título de pagamento de imposto de renda.

Denota-se da ficha financeira que em todos os meses o impetrante recebeu o soldo de R\$ 1.114,00 (mil cento e quatorze reais). Assim, deverá ser considerada a última remuneração na ativa, recebida pelo autor, a qual reflete a remuneração correspondente aos alunos do CPOR/RJ, e não a remuneração correspondente a "aspirante a oficial", cuja remuneração perfaz um total de R\$ 8.678,75 (oito mil seiscentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos), valor nunca recebido na ativa, consoante se depreende da análise da ficha financeira supracitada. Por conseguinte, corretos os cálculos da Contadoria (evento 91, CÁLCULO 1 do processo originário), homologados pelo Juízo de Origem (evento 98-DESPADEC1 do processo de origem) que estão de acordo com a sentença transitada em julgado.

Cumprе ressaltar que há *distinguish* do caso julgado na Turma Regional de Uniformização - TRU no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível nº 5002448-75.2022.4.02.5114, relator Carlos Alexandre Benjamin, julgamento em 21/10/2024, pois a parte recorrente naquele processo recebeu soldo proporcional no mês de dezembro de 2017, devido a

Aspirante a Oficial (R\$ 244,06, “SOLDO AT”), além do adicional militar (R\$ 39,69, “ADIC MIL AT”), conforme ficha financeira daquele processo nº 5002448-75.2022.4.02.5114 (evento 12-OFIC24) tela abaixo:

EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS CENTRO DE PAGAMENTO DO EXÉRCITO							FICHA FINANCEIRA Ano 2017 (MOEDA: REAL)								
14 (ALUNO CPORINPORIME)				NOME: LEONARDO MAIA COLABIANQUI											
Preo/CP: 357421027				Identidade: EB0113613673				CPF: 11119082730				Nr Dep IR: 0			
CODOM: 016907				RM: 01											
Cód.	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	
A01	SOLDO	0,00	0,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	0,00	9.486,00	
A21	SOLDO AT	0,00	0,00	491,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,06	735,92	
A34	ADIC MIL AT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69	39,69	
A62	GRAT REP 2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24	0,00	0,00	63,24	
A84	ADIC NATAL-1 PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,16	
A85	ADIC NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,16	0,00	966,16	
A95	AUX TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,62	305,62	305,62	305,62	0,00	0,00	1.222,48	
A96	AUX TRANSP AT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,48	
G84	DA AD NAT N DED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,16	0,00	439,16	
G92	DA AD NAT DED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93	87,93	
TOTAL		0,00	0,00	1.545,86	1.054,00	1.054,00	1.493,16	2.582,10	1.359,62	1.359,62	1.422,86	1.581,00	195,92	—	

Por conseguinte, no processo nº 5002448-75.2022.4.02.5114 julgado pela TRU, conforme se extrai da ficha financeira acima e destacado pelo relator, o autor recebeu, no mês de dezembro de 2017, a verba “ADIC MIL AT”, no valor de R\$ 39,69, verba não recebida nos meses anteriores, justamente porque tal verba não é paga a aluno de curso de formação de militares, mas, tão somente, a Aspirante a Oficial (militar de carreira, na forma do art. 3º, II, da Medida Provisória 2.215-10/2001). Em outras palavras, no mês de dezembro de 2017 (mês da promoção do autor a Aspirante a Oficial e do desligamento dele do serviço ativo, no dia 2/12/2017), o autor recebeu, como última remuneração, o soldo proporcional devido a Aspirante a Oficial (R\$ 244,06, “SOLDO AT”), além do adicional militar (R\$ 39,69, “ADIC MIL AT”).

No entanto, no presente mandado de segurança, a situação é diversa, pois em dezembro de 2018 (data do desligamento, evento 1-ANEXO3) não houve recebimento de nenhuma verba em dezembro de 2018, nem diferença de soldo, conforme se depreende das fichas financeiras de 2018 e 2019 (evento 25-OFIC7 do processo originário nº 5082746-59.2023.4.02.5101):

MINISTERIO DA DEFESA EXERCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS CENTRO DE PAGAMENTO DO EXERCITO										FICHA FINANCEIRA Ano 2019 (MOEDA: REAL)									
14 (ALUNO CPORINPORIME)					NOME: GOR LEONIDAS DOS SANTOS PESSOA														
Preo/CP: 35809526					Identidade: EB0115254476					CPF: 14693758758					Nr Dep IR: 0				
CODOM: 016907					RM: 01					SIGLA UA: CPOR/RJ									
Cod.	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total					
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—					

MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS CENTRO DE PAGAMENTO DO EXÉRCITO							FICHA FINANCEIRA Ano 2016 (MOEDA: REAL)							
14 (ALUNO CPORINPORIME)							NOME: GOR LEONIDAS DOS SANTOS PESSOA							
Preo/CP: 35809526							Identidade: EB0115254476				CPF: 14693758758			
CODOM: 016907							RM: 01				Nr Dep IR: 0			
Cód.	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
A01	SOLDO	0,00	0,00	1.114,02	1.114,02	1.114,02	1.114,02	1.114,02	1.114,02	1.114,02	1.114,02	1.114,02	0,00	10.026,00
A21	SOLDO AT	0,00	0,00	519,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,89
A84	ADIC NATAL-1 PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,16
A85	ADIC NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,16	0,00	1.021,16
A95	ALIX TRANSP	0,00	0,00	112,02	112,02	112,02	112,02	112,02	127,42	127,42	127,42	0,00	0,00	942,96
A96	ALIX TRANSP AT	0,00	0,00	0,00	112,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,02
G84	DA AD NAT N DED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,16	0,00	464,16
G95	DA ALIX TRANSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96	15,93	7,96	7,96	0,00	39,90
TOTAL		0,00	0,00	1.745,89	1.338,04	1.226,02	1.680,16	1.226,02	1.233,52	1.229,62	1.233,52	1.683,16	0,00	—

Portanto, não há demonstração de direito líquido e certo, à vista das alegações e da decisão objurgada, esta por não apresentar desconformidade com o ordenamento jurídico, nem configurar ato teratológico.

Nessas condições, voto por **denegar a segurança**. Descabe condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei do Mandado de Segurança). Intimem-se. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e ciência ao Juízo impetrado.